

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2272/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย สัญญา โปธิ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43, มาตรา 157

การที่จำเลยที่ 1 ขับรถแล่นไปในขบวนด้วยความเร็วตามปกติและในช่องทางเดินรถที่ถูกต้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ขับรถขึ้นจากไหล่ถนนโดยกระชั้นชิดและด้วยความเร็วสูงโดยไม่ระมัดระวังเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ย่อมไม่อาจคาดหมายหรือให้สัญญาณเพื่อให้ใช้ความระมัดระวังอย่างใดได้ทัน เหตุชนกันจึงมิได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่ถือว่าเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 2 แต่เพียงฝ่ายเดียว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 76, 78, 127, 148, 152, 157, 160 โดยขอให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ต่อมาจำเลยที่ 2 ขอดอนคำให้การเดิมและให้การรับสารภาพในระหว่างการพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 390 พระราช

บัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำเลยทั้งสองคนละ 20 วัน (ที่ถูกเป็นลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 20 วัน) และปรับคนละ 800 บาท จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุอีกกระทงหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 78, 160 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานไม่หยุดรชชิตขอขบทางตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 26, 148 อีกกระทงหนึ่งให้ปรับ 400 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 1 เดือน 20 วัน และปรับ 1,200 บาท จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 10 วัน และปรับ 600 บาท จำเลยทั้งสองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้รอกการลงโทษไว้คนละ 1 ปี ค่าปรับไม่ชำระให้กักขังแทน ข้อหาตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 127, 152 สำหรับจำเลยที่ 1 นั้นให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคหนึ่ง ส่วนข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 และพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่า จำเลยที่ 1 ได้ขั้บรณนต์โดยประมาท เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 และนายแพทย์วัฒนา พิพัฒน์พันธ์ บาดเจ็บและรณนต์ที่จำเลยที่ 2 ขั้บเสียหายหรือไม่ โจทก์มีนางสมศรี บั้้นทอง ครู

โรงเรียนฤทธิธรรงค์รอนซึ่งนั่งไปในรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับ เบิกความได้ว่าความว่า รถที่จำเลยที่ 1 ขับแล่นตามกันไปในช่วงที่มีรถวิทยุตำรวจทางหลวงเปิดสัญญาณไฟวับวาวแล่นนำหน้า ตอนชนกันรถที่จำเลยที่ 2 ขับแล่นอยู่ทางซ้ายมือของรถที่จำเลยที่ 1 ขับ ซึ่งเกี่ยวกับรถที่จำเลยที่ 2 ขับนี้ จำเลยที่ 1 เบิกความได้ว่าความว่า ขณะจะเกิดเหตุรถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขับแล่นตามหลังรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับมาประมาณ 10 นาทีเศษ แล้วขับแซงรถที่จำเลยที่ 1 ขับ ซึ่งเป็นคันที่ 6 ในช่วงขึ้นไปจนพ้นรถคันที่ 4 จากนั้นรถที่จำเลยที่ 2 ขับได้หลบลงไปแล่นที่ไหล่ทางด้านซ้าย ซึ่งทำด้วยลูกรัง รถคันที่ 4 ที่ 5 และรถที่จำเลยที่ 1 ขับซึ่งเป็นรถคันที่ 6 จึงได้แล่นแซงขึ้นหน้า ขณะนั้นรถที่จำเลยที่ 1 ขับอยู่ในทางเดินรถด้านซ้าย ศาลฎีกาเห็นว่ารถยนต์โดยสารจำเลยที่ 1 เป็นรถที่ขับแล่นตามกันไปในช่วงที่มีรถวิทยุตำรวจทางหลวงเปิดไฟสัญญาณวับวาวแล่นนำหน้า เชื่อว่า รถที่จำเลยที่ 1 ขับนั้นแล่นด้วยความเร็วตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอยู่ในช่องทางเดินรถที่ถูกต้อง ศาลฎีกาตรวจดูแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย ป.จ.3 และ จ.6 ที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นำขึ้นตามลำดับแล้ว ปรากฏสาระสำคัญที่ตรงกันประการหนึ่งคือ รอยเบรคของรถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ขับ ยาว 24 เมตรเศษ จนตกไปที่ไหล่ถนนอีกฟากหนึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 2 ขับรถด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ตัวจำเลยที่ 2 เองยังเบิกความเชื่อมกับพยานโจทก์ตอนหนึ่งว่า จำเลยที่ 2 ขับรถขึ้นไปบนถนนกระชั้นชิดมาก จำเลยที่ 2 ไม่ทันสังเกตแสดงว่าจำเลยที่ 2 ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง การที่จำเลยที่ 1 ขับรถแล่นไปในช่วงด้วยความเร็วตามปกติและในช่องทางเดินรถที่ถูกต้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ขับรถขึ้นจากไหล่ถนนโดยกระชั้นชิดและด้วยความเร็วสูงโดยไม่ระมัดระวัง เช่นนี้ จำเลยที่ 1 ย่อมไม่อาจคาดหมายหรือให้สัญญาณเพื่อให้ใช้ความระมัดระวังอย่างใดได้ทัน เหตุชนกันจึงมิได้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่ถือว่าเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 2 แต่เพียงฝ่ายเดียวศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มีพาศน์ โปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>